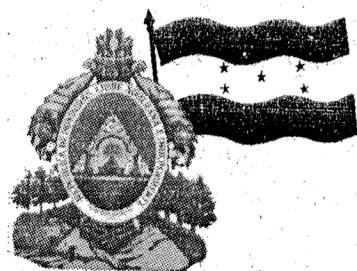


La Gaceta



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Francisco, lo primero que se imprimió fue una proclama del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de 1829.



Después se imprimió el primer periódico oficial del Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

AÑO CXXXII TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

LUNES 11 DE MAYO DEL 2009. NUM. 31,906

Sección A

Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda "SOPTRAVI"

ACUERDO No. 0014

27 de enero de 2009

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 12, 13 y 104 de la Constitución de la República y los artículos 618 y 619 del Código Civil, el Estado de Honduras es dueño de todos los recursos metálicos y no metálicos dentro del territorio nacional.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley General de Minería, el Estado de Honduras ejerce dominio eminente, inalienable e imprescriptible sobre todas las minas y canteras que se encuentren en el territorio nacional; y en el ejercicio de su derecho de dominio el Estado hondureño puede disponer, explotar y aprovechar esos recursos como lo haría cualquier otro dueño.

CONSIDERANDO: Que el Estado, en el ejercicio de su derecho de dominio eminente, está plenamente facultado también para aprovechar los recursos minerales no metálicos por sí mismo, de forma técnica y racional cuando así lo exija el

SUMARIO

Sección A Decretos y Acuerdos

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA "SOPTRAVI",
Acuerdos Nos.: 0014 y 0267.

A. 1-4

Sección B
Avisos Legales
Desprendible para su comodidad

B. 1-36

interés público, tal como lo preceptúa el artículo 340 de la Constitución de la República.

CONSIDERANDO: Que corresponde al Presidente de la República, la formulación y aprobación de la política minera nacional por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente.

CONSIDERANDO: Que los proyectos de infraestructura pública constituyen un eje de desarrollo económico-social para la nación, por lo cual la política general del Estado debe encaminarse hacia la ejecución expedita y eficaz de la agenda pendiente de la inversión pública.

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) debe contar con las facultades necesarias para disponer de los bancos de materiales, permitiéndole así la explotación de esos bancos de materiales de manera racional y sostenible en beneficio del interés público y del determinado proyecto de infraestructura pública, sea que SOPTRAVI lo haga por sí

misma, por medio de otros órganos estatales encargados de la ejecución del proyecto, incluyendo municipalidades, o a través de particulares contratados por la Administración Pública para ese efecto.

CONSIDERANDO: Que la realización de obras de infraestructura pública hace necesario que el Poder Ejecutivo formule una política consistente con el interés público nacional, que permita al Gobierno de la República a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) hacer una explotación sostenible y equitativa de los bancos de materiales de que dispone a lo largo del territorio nacional, sin perjuicio del derecho que corresponde a los concesionarios actuales y futuros de continuar con sus actividades de aprovechamiento, aun cuando el Estado ejerza su derecho eminente de dominio sobre los recursos mineros no metálicos con el propósito de servir el interés público.

POR TANTO: En aplicación de lo establecido en los artículos 12, 13, 104, 245 numeral 11, 246, 247, 248, 321, 340 y 341 de la Constitución de la República; Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública; artículos 1, 5, 11 y 78 de la Ley General del Ambiente; 12 numerales 2 y 3, 14 numerales 6 y 8 de la Ley de Municipalidades; y, artículos 2 y 92 de la Ley General de Minería.

ACUERDA:

Primero: Los recursos minerales no metálicos requeridos para la consecución de todos los proyectos de infraestructura pública que ejecuta el Gobierno de la República por medio de las diferentes entidades competentes en esta materia, podrán ser aprovechados de manera racional por el Estado mientras exista un interés público prevaleciente respecto al aprovechamiento y extracción de esos materiales.

Segundo: Para que el Estado realice el aprovechamiento racional de los materiales requeridos, la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) podrá otorgar autorizaciones a los órganos estatales, incluyendo municipalidades, encargados de la ejecución de los diferentes proyectos de infraestructura pública y/o a los particulares contratados por dichos órganos ejecutores, para que procedan a la extracción y acarreo de los materiales, de conformidad con los respectivos contratos de obra pública.

Tercero: La extracción de materiales por parte del órgano estatal, o la municipalidad, encargada de la ejecución del proyecto de infraestructura pública y/o el particular contratado por dichos órganos ejecutores no afectará la explotación simultánea que puedan hacer los titulares de concesiones mineras, en caso que exista concesión previa al Acuerdo que emita SOPTRAVI autorizando la extracción. En tal razón, SOPTRAVI emitirá la respectiva autorización para que el órgano estatal realice la extracción de materiales sobre un banco o cantera concesionada, siempre que no exista otro sitio de mejor precisión. En la autorización, SOPTRAVI preceptuará que el aprovechamiento por parte del Estado la municipalidad o particular autorizado realice su actividad sin interferir sustancialmente con el desarrollo normal de actividades de explotación racional que haga el concesionario, salvaguardando de esta manera el derecho adquirido del concesionario existente. La explotación simultánea que haga el Estado o la municipalidad respectiva y el concesionario estará sujeta a las normas técnicas que emita DEFOMIN, para lo cual tomará en cuenta la necesidad de garantizar el aprovechamiento equitativo entre las partes. De no existir concesión alguna sobre el banco de materiales identificado, el Estado podrá realizar una extracción acorde con el aprovechamiento racional de esos recursos naturales, sujeto a las limitaciones que le señale DEFOMIN en las respectivas normas técnicas que se emitan para tal efecto.

Cuarto: Las autorizaciones otorgadas por SOPTRAVI se emitirán de oficio mediante Acuerdo del Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

La Gaceta

DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA
PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

DOUGLAS SHERAN
Gerente General

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ CASTILLO
Coordinador y Supervisor

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
E.N.A.G.

Colonia Miraflores
Teléfono/Fax: Gerencia 230-4956
Administración: 230-3026
Planta: 230-6767

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

(SOPTRAVI), y se realizarán de forma inmediata, en función de las necesidades expresadas por los órganos ejecutores y/o los contratistas, según el respectivo contrato de obra pública. Previo a la emisión del Acuerdo, se comunicará por parte de SOPTRAVI, de oficio, a la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN) para que ésta compruebe el estatus ambiental, técnico y jurídico del banco de materiales identificado. De no haber impedimento para realizar la extracción, sin más trámite, DEFOMIN procederá a la emisión de las normas técnicas aplicables al aprovechamiento, extracción y acarreo de los materiales. Con las normas técnicas emitidas y comunicadas, tanto a SOPTRAVI como al órgano ejecutor interesado, SOPTRAVI podrá proceder a la emisión del Acuerdo de autorización correspondiente debiendo notificarle del mismo a la alcaldía de la jurisdicción y al concesionario en esa zona según sea el caso.

Quinto: Sin perjuicio de la supervisión de otras entidades estatales, la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN) deberá supervisar el cumplimiento de las normas técnicas que emita en relación a la extracción y acarreo de los materiales, con el fin de informar a los órganos fiscalizadores, contralores del Estado y Representantes de la Sociedad en materia ambiental. El concesionario podrá denunciar ante los entes respectivos, cualquier actividad que contravenga la normativa técnico-legal emitida por la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN) y a la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI).

Sexto: La autorización emitida por SOPTRAVI, regulada en este Acuerdo, constituye el permiso de extracción necesario para que el órgano ejecutor o el contratista del proyecto pueda realizar la extracción de los materiales, sin perjuicio de los demás permisos que por Ley pudieran corresponder en materia municipal, forestal y del ambiente en general.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES

Presidente de la República

JOSÉ ROSARIO BONANNO

Secretario de Estado en los Despachos de
Obras Públicas, Transporte y Vivienda

TOMAS VAQUERO

Secretario de Estado en los Despachos de
Recursos Naturales y Ambiente

Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda "SOPTRAVI"

ACUERDO No. 0267

26 de marzo del 2009

El Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas,
Transporte y Vivienda

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo N°. 00675 del 08 de noviembre de 2006, publicado en la Gaceta de fecha 27 de enero de 2007, el Presidente Constitucional de la República, declaró zonas de reserva minera y de cantera nacional, los bancos de materiales requeridos para la ampliación, mejoramientos y construcción de los diferentes tramos y secciones que constituyen el Corredor Interoceánico del Plan Puebla Panamá, ubicados en los departamentos de Francisco Morazán, Intibucá, Comayagua, La Paz, Cortés, Yoro y Valle; así mismo ordena se mantengan tales zonas libres de admisión de solicitudes y otorgamientos de concesiones, a fin de que el Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda disponga de dichos bancos de materiales, necesarios para la ejecución del proyecto: Programa de Mejoramiento del Corredor Interoceánico del Plan Puebla Panamá.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo N°. 0830 del 18 de julio de 2008, publicado en La Gaceta de fecha 23 de julio del mismo año, el Presidente Constitucional de la República, instruye a la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) para que autorice por medio de Acuerdo Ministerial, a los órganos estatales encargados de la ejecución del proyecto Carretero Programa del Mejoramiento del Corredor Interoceánico del Plan Puebla Panamá